

Nr. 44 Vermerk des Ministerialrats Killy vom 17. März 1936

R 43 II/426, Bl. 73–74

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Runderlasses über Bekanntgabe von Akten an die Dienststellen der NSDAP und ihrer Gliederungen¹]

[...] ² Der Entwurf, wie er jetzt vorliegt, kann meines Erachtens zu Unklarheiten und zu Reibungen in der Handhabung führen. Wenn Ziffer 4 vorschreibt, daß die Aktenversendung in jedem Falle der Genehmigung des Behördenleiters bedarf, so hat diese Bestimmung nur einen Sinn, wenn der Behördenleiter in der Lage ist, im einzelnen Falle auch die Genehmigung zu versagen. Welche Umstände ihn gegebenenfalls dazu veranlassen können, ist in dem Erlaß auch nicht beispielsweise angedeutet. Die Bestimmung der Ziffer 4 scheint mir aber in einem gewissen Gegensatz zur Ziffer 2 des Erlasses zu stehen, die anordnet, daß die Aktenversendung auf Ersuchen der dort genannten Stellen zu erfolgen *hat*.

Aus den Ausführungen bei Ziffer 3 des Erlasses, wonach Akteneinsicht und Aktenauskunft nur bestimmten qualifizierten beauftragten Mitgliedern der Stäbe gewährt werden darf, scheint der Grundgedanke hervorzugehen, daß der Kreis derjenigen Personen und Stellen, die in solche Akten Einsicht nehmen können, eng gehalten werden soll. Bei den Anordnungen über das an sich schon weitergehende Auskunftsmittel der Aktenversendung ist eine solche einschränkende Bestimmung nicht vorgesehen. Unter Ziffer 2 a ist zum Ausdruck gebracht, daß die Versendung auf Ersuchen des Stellvertreters des Führers oder an die im Ersuchen von ihm benannte Stelle (also wohl jeder beliebigen auch unteren Parteistelle) zu erfolgen hat. Es dürfte zu erwägen sein, ob es nicht angebracht erscheint, auch hier Anordnungen zu treffen, die den Kreis derjenigen Stellen und Personen, die in die Akten Einsicht nehmen können, unter Berücksichtigung des sachlichen Bedürfnisses tunlichst eng halten. Dies dürfte auch aus dem Grunde angebracht erscheinen, da offenbar keinerlei Art von Akten von der Versendung ausgeschlossen sein sollen.

In Ziffer 2 g ist die Anordnung vorgesehen, daß Akten an die übrigen Parteigerichte (außer dem Obersten Parteigericht) übersandt werden dürfen, *sofern* diese Gerichte zum Zwecke der Amts- und Rechtshilfe um Aktenübersendung ersuchen. In diesem Falle ist also die Übersendung der Akten von einem sachlichen Grunde abhängig gemacht. In allen anderen Fällen ist die Angabe eines sachlichen Grundes nicht erfordert, so daß zumindest theoretisch die Versendung von Akten aus jedem beliebigen Motiv verlangt werden könnte, ohne Rücksicht darauf, welche Zwecke mit der Aktenversendung verfolgt werden sollen, und ohne Rücksicht darauf, ob die ersuchte Dienststelle gegebenenfalls ein Interesse daran hat, daß anderweit in ihre Akten nicht Einblick genommen wird. Die Erwägung, ob es nicht erforderlich oder zumindest zweckmäßig erscheint, wenigstens beispielsweise sachliche Gründe aufzuzählen, bei deren Vorliegen die Übersendung von Akten verlangt werden kann, drängt sich auf, z. B. bei der Frage der Behandlung von Steuerakten. Mit Rücksicht auf das Steuergeheimnis, das gesetzlich statuiert und dessen Verletzung unter Strafe gestellt ist, werden bisher Steuerakten grundsätzlich nicht versandt; eine Ausnahme wird nur gemacht, wenn ein öffent-

¹ S. Dok. Nr. 29. Am 6. 3. 1936 hatte Lammers das RIM ersuchen lassen, die Veröffentlichung des RdErl. trotz abgelaufener Einspruchsfrist (ebd. Anm. 1) auszusetzen, bis eine Entscheidung Hitlers vorliege; R 43 II/426, Bl. 72.

² Inhaltl. Wiedergabe der Hauptbestimmungen des Erlaßentwurfs.

liches Interesse vorliegt, z. B. wenn ein Strafverfahren schwebt oder eingeleitet werden soll. Auch von diesem Beispielsfalle ausgehend, scheint mir die Frage berechtigt, ob der Erlaß nicht einer Ergänzung bedarf in der Richtung, daß Voraussetzung für die Anforderung von Akten bestimmte sachliche Gründe sein müssen. In Ziffer 7 des Erlaßentwurfs ist zwar zum Ausdruck gebracht, daß „innerdienstliche Vorgänge der eigenen Verwaltung, insbesondere Handakten, von der Bekanntgabe in jeder Form ausgeschlossen sind“. Um bei dem erwähnten Beispiel zu bleiben, kann es fraglich scheinen, ob unter solchen innerdienstlichen Vorgängen der eigenen Verwaltung auch die in der Reichsabgabenverwaltung anfallenden Steuerakten zu verstehen sind. Diese Bestimmung scheint mir also nicht genügend klar.

Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung der Praxis scheinen mir diese Fragen – Angabe eines Sachgrundes und tunlichste Einengung des Kreises derjenigen Personen, die von den Akten Gebrauch machen dürfen – einer Klarstellung zu bedürfen. In der gleichen Richtung scheint auch der Reichsminister der Finanzen Erwägungen angestellt zu haben, die zu seinem Vorschläge im Schreiben vom 4. März 1936 (Rk. 2447)³ geführt haben, es möchte in dem Erlaß zum Ausdruck gebracht werden, daß die Aktenversendung auf „begründetes“ Ersuchen zu erfolgen habe⁴.

Dr. Killy

³ R 43 II/426, Bl. 71.

⁴ Dieser Ansicht schloß sich am 4. 4. 1936 auch der RErzM an, während der RKrM für die Wehrmacht ein Bedürfnis für Akteneinsicht durch die NSDAP generell verneinte: Bei Soldaten ruhe die Parteizugehörigkeit ohnehin (vgl. ARH II/2, Nr. 203), und eine Mitwirkung des StdF bei der Ernennung von Wehrmachtbeamten finde im allgem. nicht statt (s. ARH II/2, Nr. 187 Anm. 3); R 43 II/426, Bl. 75f. Am 30. 4. legte der RIM der Rkei eine neue Fassung des RdErl. vor, derzufolge u. a. nun die Aktenversendung, -einsicht oder -auskunft an einen *begründeten* Antrag gebunden war, außerdem P. 2a die Stellen, bis zu denen hinab auf Ersuchen des StdF Akten versandt werden durften, explizit aufführte: Reichsleiter, Gauleiter und Dienststellen der Gauleitungen. Der Entwurf hatte lt. Begleitschreiben jedoch dem StdF noch nicht vorgelegen; bei der Einholung seines Einverständnisses gedachte der RIM klarzustellen, daß er eine Herausgabe des Erlasses nur gegen gleichzeitige analoge AnO des StdF über die Bekanntgabe von NSDAP-Akten an Staatsbehörden für zweckmäßig halte; R 43 II/426, Bl. 78–80. Fortgang s. Dok. Nr. 143.

Zitierhinweis

Nr. 44 Vermerk des Ministerialrats Killy vom 17. März 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d044>